

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2739/2537	จำสืบเอกเฉลิม โพธิ์ถาวร กับพวก	โจทก์
	นายสุชาติ พุทธพงศ์ กับพวก	จำเลย
	นายสุชาติ พุทธพงศ์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสรีภัณฑ์	
	นครศรีธรรมราช ที่ 2 จำเลย	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา หากศาลฎีกามีคำสั่งให้รับฎีกาแล้ว จำเลยทั้งสองมีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 111,113 แผ่นที่ 5 และที่ 6)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน 151,900 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 16,500 บาท(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2531เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 106)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา และต่อมาจึงยื่นคำร้องนี้
(อันดับ 109,112)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองแล้วจึงไม่จำ
ต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองแล้วจึงไม่จำ
ต้องสั่งคำร้องนี้

(มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ